PERJANJIAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF INDIVIDUAL
Nomor: {{contract_number}}

ANTARA
PT. LOLC VENTURA INDONESIA
DENGAN
{{name_of_debtor}}

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di {{place_of_agreement}} pada hari ini {{agreement_day_in_word}} tanggal {{agreement_date}} ({{agreement_date_in_word}}) oleh dan diantara:

I. **PT LOLC VENTURA INDONESIA,** yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan / Nyonya {{name_of_bm}}, lahir di {{place_birth_of_bm}} dan {{date_birth_of_bm}} ({{date_birth_of_bm_in_word}}), bertempat tinggal di Jalan {{street_of_bm}}, Kelurahan/Desa {{subdistrict_of_bm}}, Kecamatan {{district_of_bm}}, Kota {{city_of_bm}}, Provinsi {{province_of_bm}}, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor {{nik_number_of_bm}} selaku kuasa dari Tuan {{name_of_director}}, Direktur PT LOLC Ventura Indonesia berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal {{date_of_delegated}} oleh karenanya yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama PT LOLC Ventura Indonesia, untuk selanjutnya disebut **"Kreditur".**

II. **{{name_of_debtor}},** lahir di {{place_birth_of_debtor}}, pada tanggal {{date_birth_of_debtor}} ({{date_birth_of_debtor_in_word}}), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi {{province_of_debtor}}, Kota {{city_of_debtor}}, Kecamatan {{district_of_debtor}}, Kelurahan/Desa {{subdistrict_of_debtor}}, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor {{nik_number_of_debtor}}, dengan persetujuan {{business_partners_relationship}} sebagaimana tercantum dalam permohonan pembiayaan **untuk selanjutnya disebut "Debitur".**

Selanjutnya Kreditur dan Debitur secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para pihak bertindak dalam kedudukan masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Kreditur adalah suatu badan usaha yang-menjalankan kegiatan usaha Modal Ventura yang melakukan Pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha Debitur, dan telah berizin serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
b. Bahwa Debitur adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha produktif yang bergerak dalam bidang usaha {{business_type}}, yang menerima pembiayaan dari Kreditur.
c. Bahwa Debitur telah mengajukan permohonan sebagaimana ternyata dari surat permohonan fasilitas pembiayaan tertanggal {{agreement_date}} kepada Kreditur untuk digunakan sebagai modal kerja usaha produktif.
d. Bahwa Kreditur melalui suratnya nomor: {{sp3_number}} tertanggal {{agreement_date}} (surat persetujuan pembiayaan/SP3) telah mengabulkan permohonan Debitur sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, dan karenanya Kreditur bersedia memberikan fasilitas pembiayaan untuk digunakan sebagai modal kerja usaha produktif, dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, para pihak setuju dan telah sepakat dalam Perjanjian Pembiayaan Individual ini untuk membuat dan menandatangani perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif untuk segmen Individual (selanjutnya Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif ini berikut dengan segenap perubahan, penambahan, pembaharuan atau perbaikannya dikemudian hari cukup disebut dengan "**Perjanjian Pembiayaan**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Para Pihak setuju, bahwa istilah yang didefinisikan di bawah ini sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perjanjian Pembiayaan atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan ini mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam pasal ini, yakni:

a. **Pembiayaan Individual** adalah penyaluran pembiayaan Kreditur kepada Debitur yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang meningkatkan pendapatan bagi Debitur.
b. **Fasilitas Pembiayaan** adalah sejumlah pembiayaan Kreditur kepada Debitur yang harus dikembalikan oleh Debitur kepada Kreditur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan ini, sehingga dalam pembukuan debitur dicatat sebagai hutang.
c. **Bunga** adalah imbalan yang harus dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditur atas pemanfaatan Fasilitas Pembiayaan yang nilainya disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan ini.
d. **Jaminan** adalah barang-barang atau hak-hak yang diserahkan sebagai jaminan oleh Debitur kepada Kreditur guna menjamin pengembalian Fasilitas Pembiayaan dan Bunga yang disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan ini.

Pasal 2
BENTUK PEMBIAYAAN

Perjanjian Pembiayaan ini dilaksanakan diantara Para Pihak dalam bentuk pembiayaan usaha, sampai suatu jumlah dan jangka waktu tertentu yang harus dikembalikan oleh Debitur kepada Kreditur melalui pembayaran angsuran secara berkala kepada Kreditur menurut jumlah dan persentase dan syarat-syarat yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayan ini.

Pasal 3

JUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS PEMBIAYAAN

(1) Kreditur setuju untuk menyediakan Fasilitas Pembiayaan dan pada waktunya menyerahkan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur sampai setinggi-tingginya sejumlah Rp. {{loan_amount}} ({{loan_amount_in_word}} Rupiah) sebagai plafond pembiayaan dan tujuan penggunaan Fasilitas Pembiayaan adalah untuk Modal Kerja Pasar.

(2) Kreditur hanya berkewajiban menyediakan dan menyerahkan Fasilitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, setelah Debitur memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU FASILITAS PEMBIAYAAN

(1) Fasilitas Pembiayaan yang diberikan untuk jangka waktu selama {{term}} ({{term_by_word}}) bulan, terhitung sejak tanggal pencairan Fasilitas Pembiayaan dilakukan, oleh karena itu Fasilitas Pembiayaan harus telah dibayar lunas seluruhnya secara seketika dan tunai serta sempurna oleh Debitur selambat-lambatnya pada saat berakhirnya Perjanjian Pembiayaan, kecuali jangka waktu tersebut diperpanjang berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Kreditur yang dituangkan secara tertulis.

(2) Kreditur wajib mencairkan Fasilitas Pembiayaan ini dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja, yang dihitung sejak tanggal ditanda tanganinya Perjanjian Pembiayaan ini.

Pasal 5

BUNGA

(1) Tingkat Suku Bunga atas Fasilitas Pembiayaan ini adalah sebesar **{{flat_rate}}% ({{flat_rate_by_word}} Persen)** efektif per tahun.

(2) Besarnya Bunga yang harus dibayarkan setiap bulan adalah Tingkat Suku Bunga sebagaimana pada ayat (1) dikalikan dengan besarnya plafond Fasilitas Pembiayaan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 ayat (1).

Pasal 6

SYARAT-SYARAT PENCAIRAN FASILITAS PEMBIAYAAN

Kreditur hanya berkewajiban untuk menyediakan, mencairkan atau memberikan Fasilitas Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan ini bilamana Debitur telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Debitur telah menandatangani SP3.
2. Debitur telah menyerahkan Jaminan sebagaimana diatur pada Pasal 12 Perjanjian Pembiayaan ini.
3. Debitur telah menandatangani form penutupan asuransi kerugian atas jaminan yang diserahkan kepada Kreditur, asuransi kerugian atas usahanya, serta asuransi jiwa Debitur.

Pasal 7

CARA PENYALURAN FASILITAS PEMBIAYAAN

Kreditur akan memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur dengan ketentuan bahwa:

1. Pencairan Fasilitas Pembiayaan dilakukan sekaligus melalui transfer bank langsung ke nomor rekening atas nama Debitur sebagai berikut:
   a. Nomor rekening : {{bank_account_number}}
   b. Bank : {{name_of_bank}}
   c. Atas Nama : {{name_of_account_holder}}
2. Pencairan Fasilitas Pembiayaan dilakukan Kreditur sebagimana disebutkan dalam angka 1 di atas, setelah Debitur menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Perjanjian Pembiayaan ini.

Pasal 8

PEMBAYARAN KEMBALI ATAS FASILITAS PEMBIAYAAN DAN BUNGA

(1) Atas Fasilitas Pembiayaan ini, Debitur wajib membayar pengembalian Fasilitas Pembiayaan dan Bunga dengan cara melakukan pembayaran secara bertahap untuk tiap-tiap bulan dimulai pada bulan pertama setelah pencairan Fasilitas Pembiayaan dilakukan atau sesuai dengan jadwal pembayaran yang dibuat secara tertulis dan disepakati secara bersama oleh para pihak dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

(2) Pembayaran pengembalian pokok dan bunga atas Fasilitas Pembiayaan ini, serta denda jika ada, dilakukan tiap bulan melalui transfer ke rekening bank atau virtual account milik Kreditur pada Pasal 10 Perjanjian Pembiayaan ini

Pasal 9

BIAYA LAINNYA DAN DENDA

(1) Untuk penyediaan Fasilitas Pembiayaan ini, Debitur wajib menanggung dan membayar biaya Notaris untuk pembuatan dan pelaksanaan Akta Perjanjian Pembiayaan dan/atau Akta Pengikatan Jaminan (SKMHT/APHT) sebesar Rp. {{notaris_fee}} ({{notaris_fee_in_word}} Rupiah). Biaya Notaris tersebut akan dipotong langsung dari jumlah Fasilitas Pembiayaan yang dicairkan pada saat pencairan, dan Kreditur selanjutnya akan membayar biaya tersebut kepada notaris yang ditunjuk oleh Kreditur atas nama Debitur.

(2) Atas penyediaan Fasilitas Pembiayaan ini, Debitur wajib membayar kepada Kreditur biaya administrasi sebesar Rp. {{admin_fee}} ({{admin_fee_in_word}} Rupiah) yang dibayarkan seketika dan sekaligus pada saat pencairan dana Fasilitas Pembiayaan dilakukan.

(3) Atas penyediaan Fasilitas Pembiayaan ini, Debitur wajib menutup asuransi jiwa (jika ada) dengan jangka waktu sekurang-kurangnya hingga Fasilitas Pembiayaan ini jatuh tempo.

(4) Biaya-biaya lain yang timbul dari dan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua pajak, bea dan/atau meterai atau kewajiban lainnya yang harus dibayar menurut peraturan perundang undangan yang berlaku kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan ini adalah menjadi beban dan tanggung jawab Debitur untuk membayarnya.

(5) Apabila Debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian Pembiayaan ini, maka Debitur wajib membayar kepada Kreditur seluruh kewajiban pembayaran dengan dikenai denda keterlambatan sebesar 0.13% (Nol Koma Tiga Belas Persen) per hari dari kewajiban Debitur yang tertunggak. Pengenaan denda mulai berlaku sejak hari ke-8 (Delapan) keterlambatan setelah tanggal jatuh tempo, dengan perhitungan denda akumulasi dari hari pertama keterlambatan.

(6) Apabila Debitur melakukan pelunasan dini sebelum tanggal jatuh tempo dari Fasilitas Pembiayaan ini, maka Debitur diwajibkan membayar bunga pada bulan berjalan secara penuh, dan denda sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari total sisa pokok hingga tanggal jatuh tempo yang akan diterima.

Pasal 10

PEMBAYARAN KEPADA KREDITUR

Pembayaran kewajiban Debitur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 dan 9 Perjanjian Pembiayaan ini wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur melalui rekening Kreditur yang ada pada:

- Rekening nomor/Virtual account - {{virtual_account_number}}
- Atas nama PT LOLC Ventura Indonesia

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN DEBITUR SERTA KREDITUR

Debitur berhak untuk:

1. Menerima fasilitas pembiayaan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.
2. Menyampaikan pengaduan atau keberatan kepada Unit Pengaduan Pelanggan yang tersedia di Kantor Kreditur dengan tetap memperhatikan mekanisme penyelesaian perselisihan yang diatur pada Pasal 23 Perjanjian Pembiayaan ini.

Debitur berkewajiban untuk:

1. Tidak menggunakan dana Fasilitas Pembiayaan untuk tujuan lain di luar tujuan dari pembiayaan ini.
2. Mematuhi semua syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan.
3. Memelihara dan mempertahankan semua ijin, lisensi dan persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan usaha Debitur.
4. Memberikan ijin kepada Kreditur maupun pihak lain yang ditunjuk oleh Kreditur untuk melakukan pemeriksaan operasional terhadap kegiatan usaha Debitur setiap saat.
5. Menyampaikan pemberitahuan kepada Kreditur dalam hal terjadi peristiwa penting yang dapat menghambat kelancaran usaha Debitur dan/atau pemenuhan kewajiban Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.
6. Melunasi Fasilitas Pembiayaan Sebelumnya dengan nomor kontrak {{topup_contract}} terlebih dahulu (Jika Ada).
7. Membayar segala biaya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan ini

Kreditur berhak untuk:

1. Menerima dan melakukan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan ini, namun termasuk dan tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 Perjanjian Pembiayaan ini.
2. Meminta data, informasi, laporan, dan atau dokumen lainnya dari Debitur yang dibutuhkan oleh Kreditur dalam kerangka menjaga kelancaran pembayaran kembali Fasilitas Pembiayaan ini.
3. Melakukan kunjungan usaha ke lokasi tempat usaha dan atau tempat tinggal Debitur dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
4. Meminta Debitur untuk melakukan hal-hal tertentu yang diperlukan guna melakukan penyelamatan pemberian Fasilitas Pembiayaan ini agar kembali lancar dalam pembayaran pengembalian Fasilitas Pembiayaan ini beserta Bunga yang harus dibayarkan.

Kreditur berkewajiban untuk:

1. Menyediakan dan menyerahkan Fasilitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 3 Perjanjian Pembiayaan ini, setelah Debitur memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan ini.
2. Menerima pengaduan atau keberatan dari Debitur sepanjang prosedur pengaduannya sesuai dengan Pasal 23 Perjanjian Pembiayaan ini.

Pasal 12

JAMINAN

(1) Guna menjamin pembayaran kembali Fasilitas Pembiayaan beserta Bunga yang terhutang yang harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, maka Debitur memberikan jaminan berupa Kuasa Jual atas 1 (satu) bidang tanah dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Jenis Sertifikat : {{collateral_type}}
- Nomor Sertifikat : {{number_of_certificate}}
- Nomor Akta Jual Beli : {{number_of_ajb}}
- Luas Tanah : {{surface_area}} m^2
- Atas Nama : {{name_of_collateral_owner}}
- Luas Bangunan : {{capacity_of_building}} m^2
- Lokasi Tanah : {{location_of_land}}

berikut bangunan yang berada di atasnya, dan segala sesuatu yang ada, tertanam di atas tanah tersebut, atau yang akan ada di kemudian hari yang akan diikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebesar Rp. {{mortgage_amount}} ({{mortgage_amount_in_word}} Rupiah).

(2) Pengikatan jaminan sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini dituangkan ke dalam Perjanjian Jaminan tersendiri namun merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian Pembiayaan ini.

Pasal 13
KUASA

(1) Debitur memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Kreditur untuk mengambil, menyita serta menjual jaminan yang dijaminkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 Perjanjian Pembiayaan ini apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur atas Perjanjian Pembiayaan atau karena sebab apapun juga maupun pihak-pihak yang terkait dengan pembiayaan Kreditur.

(2) Seluruh kuasa yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan ini dan diberikan dengan hak substitusi serta tidak dapat dicabut kembali atau dibatalkan atau berakhir oleh sebab-sebab apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang termuat dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Pasal 14
PENGAKUAN HUTANG DAN DASAR PENETAPAN HUTANG

Dengan dilaksanakannya Perjanjian Pembiayaan ini, Debitur mengaku dengan sungguh-sungguh dan benar telah berhutang kepada Kreditur berupa uang setinggi-tingginya sejumlah **Rp. {{loan_amount}} ({{loan_amount_in_word}} Rupiah)** Kreditur menerangkan dengan ini menerima baik pengakuan hutang Debitur tersebut.

Pasal 15
PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

Selama berlangsungnya Perjanjian Pembiayaan ini, Kreditur atau penerima kuasanya yang telah ditunjuk secara sah oleh Kreditur, berhak (bilamana dianggap perlu oleh Kreditur) untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan pendampingan terhadap Debitur. Hal ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, aspek-aspek seperti keuangan, manajemen, perizinan, pengelolaan sumber daya manusia, atau hal-hal lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 16
PERNYATAAN-PERNYATAAN

1) Debitur dengan ini menyatakan mengetahui Nominal Pembiayaan yang diterima setelah dikurangi potongan dan/atau biaya yang timbul akibat perjanjian ini, sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian ini, sejumlah Rp {{net_amount}} ({{net_amount_in_word}} Rupiah).
2) Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin Kreditur tentang kebenaran-kebenaran hal-hal sebagai berikut :
   a. Bahwa dengan dibuatnya Perjanjian Pembiayaan dan perjanjian lainnya yang merupakan penambahan, perpanjangan, atau perubahan dari Perjanjian Pembiayaan ini, Kreditur akan terbebas dari segala tuntutan atau gugatan apapun dan dengan alasan apapun juga, baik dari para pengganti hak Debitur, para penerima haknya maupun dari pihak lain.
   b. Bahwa Debitur maupun yang dikuasakannya berhak sepenuhnya untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan dan perjanjian-perjanjian lain yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan.
   c. Bahwa Perjanjian Pembiayaan tidak akan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian lain yang mungkin telah dan akan dibuat oleh Debitur dengan pihak lain.
   d. Bahwa hingga saat ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan, Debitur tidak mempunyai sesuatu hutang dalam bentuk apapun kepada pihak lain, kecuali secara tegas dan tertulis telah diberitahukan terlebih dahulu oleh Debitur kepada Kreditur sebelum penandatanganan Perjanjian Pembiayaan.
   e. Bahwa selama berlangsungnya Perjanjian Pembiayaan, Debitur tidak akan membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian, pernyataan-pernyataan atau kesanggupan kesanggupan dengan pihak lain yang sekiranya dapat mempengaruhi dan membahayakan kekayaan dan- keadaan keuangan Debitur dan keberadaan Perjanjian Pembiayaan, kecuali disetujui secara- tertulis oleh Kreditur.
3) Bilamana terdapat hal-hal atau jaminan-jaminan atau keterangan-keterangan serta dokumen-dokumen yang tidak benar yang diberikan oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan, atau bilamana ada gugatan/tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan dibuat, ditandatangani dan dilaksanakannya Perjanjian Pembiayaan, maka Debitur dengan ini berjanji untuk :
   a. Melepaskan dan membebaskan Kreditur dari gugatan/tuntutan tersebut.
   b. Akan menanggung sendiri gugatan/tuntutan tersebut.
   c. Atas permintaan tertulis dari Kreditur untuk--membayar kepada Kreditur segala kerugian yang diderita Kreditur sebagai akibat adanya gugatan/tuntutan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada seluruh resiko dan biaya yang timbul dari gugatan/tuntutan dimaksud.

Pasal 17

KELALAIAN

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan aturan aturan yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan, seluruh atau sisa Fasilitas Pembiayaan, dan karenanya Debitur wajib membayar lunas seluruh atau sisanya dengan seketika dan sekaligus tunai seluruhnya, yaitu termasuk namun tidak terbatas pada eksekusi jaminan yang diberikan Debitur oleh Kreditur sebagaimana disebutkan pada pasal 11 Perjanjian Pembiayaan walaupun pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Perjanjian Pembiayaan belum berakhir, bila :

1. Debitur lalai untuk membayar jumlah uang yang wajib dibayarnya menurut ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan ini, yaitu lalai membayar pokok dan/atau Bunga sebanyak 2 (dua) kali berturut turut dan/atau tidak berturut-turut, denda-denda atau pembayaran-pembayaran lainnya yang terhutang menurut jumlah dan jangka waktu dan cara-cara yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan ini dan/atau apabila Debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Pembiayaan ini dan lalai atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, syarat-syarat dan pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan ini, maka Kreditur berhak memberikan surat peringatan II (pertama), II (kedua) dan III (ketiga) atau terakhir dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Kreditur dengan diikuti dengan sita eksekusi atas jaminan.
2. Debitur atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pembiayaan Kreditur, dalam jangka waktu pembiayaan lalai dalam melaksanakan kewajiban kewajiban, janji-janji atau pernyataan-pernyataan dan/atau melanggar terhadap salah satu syarat atau ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan dan/atau perjanjian lainnya yang berhubungan dengan pembiayaan Kreditur kepada Debitur.

Pasal 18

FORCE MAJEURE

Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian Pembiayaan ini adalah:

(1) Kejadian-kejadian alam yang tidak mungkin dihindarkan atau dicegah terjadinya, sehingga menyebabkan kegiatan usaha Debitur tidak dapat dilanjutkan baik sementara maupun selanjutnya.

(2) Kejadian-kejadian yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini dibatasi hanya kejadian sebagai berikut:
   a. Gempa Bumi.
   b. Banjir bandang/besar.
   c. Kejadian-kejadian lainnya yang dapa dibuktikan dari Badan atau Institusi yang berwenang menyatakan keadaan Force Majeure.

Kejadian-kejadian lainnya yang tidak disebutkan dalam ayat (2) Pasal ini bukan merupakan Force Majeure.

Pasal 19

AKIBAT FORCE MAJEURE

Apabila terjadi Force Majeure seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 Perjanjian Pembiayaan ini, maka:

(1) Kewajiban Debitur kepada Kreditur yang masih harus diselesaikan tidak dinyatakan telah terselesaikan.

(2) Dalam kaitannya dengan ayat 1 Pasal ini maka Kreditur bersama-sama dengan Debitur membuat kesepakatan baru untuk menyelesaikan kewajiban Debitur yang masih tersisa.

(3) Apabila karena satu dan lain hal Kreditur bersama Debitur tidak dapat mencapai kesepakatan, maka Kreditur berhak untuk menentukan sepihak cara dan waktu pembayaran kembali kewajiban Debitur dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

Pasal 20

PEMBERITAHUAN RESMI

Setiap surat dan atau pemberitahuan seperti yang-disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui Facsimile, kurir, email atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang layak kepada alamat berikut. Kecuali Para Pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelumnya:

PT. LOLC VENTURA INDONESIA / Kreditur

Kantor Pusat:

Foresta Business Loft 5, BSD City Blok D.1 No. 10
Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan
Kab. Tangerang, Banten
Telepon : (021) – {{phone_number_of_lolc}}

Kantor Cabang / Regional PT. LOLC VENTURA INDONESIA
Jalan : {{street_name}}
Kota : {{city }}
Telepon : {{phone_number_of_bm}}

Up. Product Manager – Individual Lending

{{name_of_debtor}} / Debitur

Jalan {{street_of_debtor}},
Kelurahan/Desa {{subdistrict_of_debtor}}, Kecamatan {{district_of_debtor}},
Kota/Kab {{city_of_debtor}}
Telepon : {{phone_number_of_debtor}}

Pasal 21
PENUNJUKAN DAN PENGALIHAN

(1) Debitur dengan ini menyetujui bahwa Kreditur berhak dan dapat mengalihkan sebagian atau keseluruhan hak dan kewajibannya kepada pihak lain tanpa meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Debitur.
(2) Debitur tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, kepada pihak lain, kecuali secara tertulis dan tegas disetujui oleh Kreditur.

Pasal 22
KETENTUAN LAIN

Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Pembiayaan akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan hasilnya akan dituangkan secara tertulis yang merupakan addendum dari Perjanjian Pembiayaan.

Pasal 23
MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Bilamana timbul perselisihan antara Kreditur dengan Debitur, maka Debitur dapat menyampaikan pengaduan atau keberatan baik secara lisan atau tertulis atas suatu hal terkait dengan fasilitas pembiayaan terlebih dahulu kepada Unit Pengaduan Pelanggan yang tersedia di setiap kantor cabang Kreditur.
(2) Namun pengaduan tersebut harus didasarkan atas kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Debitur yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Kreditur.
(3) Kerugian dan/atau potensi kerugian finansial tersebut harus dapat dibuktikan oleh Debitur.
(4) Apabila pengaduan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat diselesaikan oleh Kreditur, maka Debitur dapat mengajukan mekanisme penyelesaian perselisihan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Lembaga Jasa Keuangan dan/atau modal ventura atau pengadilan.
(5) Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian sengketa akan menjadi tanggung jawab Debitur

Pasal 24
HUKUM YANG BERLAKU DAN YURISDIKSI

Bagi penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini, bersama dengan semua dokumen, surat, atau perjanjian terkait, serta seluruh hak, upaya hukum, kuasa, hak utama, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang muncul dari Perjanjian Pembiayaan ini, semua akan tunduk pada hukum Republik Indonesia.

Dengan ini, Perjanjian Pembiayaan ini dibuat dan ditetapkan di {{place_of_agreement}}, pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini, untuk menjadi acuan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Materai 10.000	
{{name_of_bm}} **Kreditur**	**{{name_of_debtor}}** **Debitur**